

0033366-84.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... ao réu para apurar eventual prática de tráfico de drogas. Não se recorda de detalhes da abordagem em razão do decurso do tempo (cerca de cinco anos do ocorrido), lembrando-se que não se dirigiu num primeiro momento ao acusado. Depois que foi dada voz de prisão, teve contato com o réu. Lembra-se de que o réu teria admitido a prática de tráfico. Acredita que Janete seria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0033366-84.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0033366-84.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3862/2017 -

78º Distrito Policial - Jardins, 0509/2017 - 78º Distrito Policial - Jardins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO ANTONIO MEDEIROS DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

CRISTIANO ANTÔNIO MEDEIROS DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, no dia 25 de abril de 2017, por volta de 14h00, na Rua João Passalacqua, 100, Bela Vista, nesta comarca, trazia consigo 8 (oito) invólucros plásticos contendo "crack", na quantidade de 3,3g (três grama e três decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consonante auto de exibição e apreensão às fls. 12/13 e laudo de constatação às fls. 14/15 Recebida a denúncia em 23 de maio de 2017.

Juntado laudo de exame químico e toxicológico (fls. 101/103).

Em audiência foi colhida a prova oral, e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Impõe-se a desclassificação da conduta do réu de tráfico para uso de drogas.

A materialidade do crime encontra esteio no auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial de fls. 101/103, onde se infere que o material apreendido com o acionado, tratava-se, efetivamente, de substância entorpecente, no caso, cocaína.

Não há flagrante preparado, pois a posse/porte de drogas para uso ou tráfico é crime permanente.

Contudo, a partir da prova oral produzida, não é possível se concluir que a droga em questão (8 porções de crack) era destinada à traficância, senão ao consumo pessoal da acusada.

No vertente caso, os policiais não se recordaram de detalhes da ocorrência.

Com efeito, a testemunha Grazielle Pereira Coppola Di Todaro disse que estava em patrulhamento com seu colega de farda Edson, quando este foi em direção ao réu para apurar eventual prática de tráfico de drogas. Não se recorda de detalhes da abordagem em razão do decurso do tempo (cerca de cinco anos do ocorrido), lembrando-se que não se dirigiu num primeiro momento ao acusado. Depois que foi dada voz de prisão, teve contato com o réu. Lembra-se de que o réu teria admitido a prática de tráfico. Acredita que Janete seria companheira do réu.

Edson Freitas da Silva, policial militar, lembra-se que foram feitas diversas diligências na localidade com o objetivo do combate ao tráfico. Dirigiram-se ao local dos fatos, passando-se por usuário. O réu apresentou a porção, mas não se recorda se era maconha ou cocaína. Quando efetuou o pagamento e recebeu a droga, deu voz de prisão. Não se recorda da quantidade, do tipo de droga nem onde estava o entorpecente. Pelo que se recorda o réu estava na rua.

Oportunizado o interrogatório em Juízo, negou a prática criminosa, dizendo ser usuário de drogas.

Diante da prova produzida, observo que há provas suficientes de que a ré possuía o entorpecente para uso próprio.

Com efeito, a quantidade de droga e dinheiro apreendidos foi pequena.

Os argumentos trazidos pela combativa Defesa não têm o condão de isentar o réu da responsabilidade penal, sem olvidar que ele mesmo admitiu que as drogas eram de sua propriedade, destinadas a seu consumo pessoal.

Desse modo, impõe-se a condenação do acusado nas penas do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

À luz dos elementos concretos constantes dos autos, deve ser aplicada ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses, a qual se torna definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIZ CARLOS DA COSTA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses.

Em razão da natureza da pena, defiro eventual apelo em liberdade.

Custas ex lege, observando-se a gratuidade judiciária em favor do réu em virtude da atuação da Defensoria Pública do Estado, circunstância que faz presumir a hipossuficiência econômica.

Com o trânsito em julgado desta sentença, considerando que decorridos mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da presente sentença penal condenatória (marcos interruptivos da prescrição), declaro extinta a punibilidade do réu, por força da prescrição da pretensão punitiva (prescrição retroativa).

Fica autorizada a destruição da droga apreendida. Não reclamada eventual quantia depositada nos autos, em até 90 dias, da publicação desta, por analogia ao disposto no art. 345 do CPP, promova-se a respectiva transferência ao fundo penitenciário.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA